主題：權利體系[1]

壹、權利之概念

所謂權利，乃享受特定利益的法律之力，其中又包含債權與物權，債權乃特定人請求特定人為特定給付；物權乃直接支配其標的物，而享受其利益之具有排他性的權利[2]。

貳、權利之分類

一、絕對權與相對權

絕對權指對於**一般人**請求不作為的權利（例如人格權、物權等）；相對權指對於**特定人**請求其為一定行為的權利（例如債權）。

	請求對象
絕對權	一般人
相對權	特定人

一、權利以其「標的」：非財產權與財產權

若權利以其標的為標準進行分類，可以分為「財產權」與「非財產權」。財產權指具有經濟利益之權利（如債權、物權、無體財產權）；非財產權指與權利主體的人格、身分有不可分離的權利（如人格權、身分權）[3]。

非財產權	人格權
	身分權
財產權	債權
	物權
	無體財產權

而其區分實益在於：是否具有請求慰撫金之可能？根據民法第 18 條第 2 項：「前項情形，以法律有特別規定者為限，得請求損害賠償或**慰撫金**。」是以，僅有**人格權受侵害**者且**有法律特別規定**者，方可請求慰撫金。而法律特別規定者，最重要之規定乃民法第 195 條之規定

民法第 195 條

I. 不法侵害他人之**身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益**而情節重大者，被害人雖**非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額**。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。

[1] 此課輔講義大量參酌顏佑紘老師 114-1 開設的民法總則上課講義，有援引之處不一一列舉。
[2] 王澤鑑，民法總則，增補新版，頁 123，2024 年。
[3] 王澤鑑，註 2，頁 125。

II. 前項請求權，不得讓與或繼承。但以金額賠償之請求權已依契約承諾，或已起訴者，不在此限。

III. **前二項規定**，於不法侵害他人**基於父、母、子、女或配偶關係之身分法益**而情節重大者，**準用之**。

而實務上最具爭議者，乃寵物受侵害時，飼主得否請求慰撫金之問題，案例如下：

案例：甲飼養秋田犬 A 一隻，甲某日帶 A 在路上散步時，路人乙開車撞上 A，A 當場傷重不治。

此時甲是否可以對乙請求慰撫金？討論如下：

延伸討論：寵物受侵害時飼主得否請求慰撫金？

本件乙可能侵害甲之權利有二：1.所有權 2.人格法益。就所有權之部分，甲當然可以向乙請求財產上損害之損害賠償，如 A 之市價、火化費用等，並無疑問，然而囿於民法第 18 條第 2 項、民法第 195 條之規定，所有權受侵害並無法請求慰撫金。是否可以請求慰撫金，應該視甲有無人格法益而定。

然而本件甲是否有人格法益受侵害？實務、學說有不同見解：
有實務見解採取肯定見解認為，**應認「寵物」非物，而是介於「人」與「物」之間的「獨立生命體」**，對加害人侵害寵物之行為，飼主則得依其性質**類推適用民法侵權行為之相關規定**[4]。故寵物係受傷或死亡時，得類推適用民法第 195 條第 1 項請求非財產上之損害賠償。

亦有實務見解採取否定見解，民法第 195 條第 3 項擇取**侵害他人基於父、母、子、女或配偶關係**之身分法益且情節重大者，**始得請求非財產上損害賠償，寵物並非在列舉事由內**，且此屬**立法政策上之考量**後所為立法，為**政策漏洞，亦無類推適用之空間**[5]。

林誠二老師採取肯定見解認為，考量我國 1999 年修正民法第 195 條第 1 項時即有放寬其他人格法益之保護類型，解釋上應該予以放寬，而應承認飼主與寵物之親密飼養關係之人格法益，**否則在財產上損害低微，但有巨大精神痛苦時有失公允**[6]。

[4] 臺灣高等法院 106 年度消上易字第 8 號判決。

[5] 「惟依上說明，此非屬其等自身人格權受到侵害，而係其等基於飼主與寵物間關係所生之情感遭受侵害，且立法者既慮及對身分法益之保障不宜太過寬泛，特於民法第 195 條第 3 項擇取侵害他人基於父、母、子、女或配偶關係之身分法益且情節重大者，始得請求非財產上損害賠償，此屬立法政策上之考量後所為立法，顯非立法者於立法時並無預見之法律漏洞，自無類推適用之情形。況非財產權係非以經濟利益為內容之權利，張雪玉等 5 人既主張就系爭犬隻受有財產上損害，另請求非財產上損害，亦屬有違。」臺灣高等法院 111 年度消上易字第 8 號民事判決參照。

[6] 林誠二，侵害他人飼養動物之非財產上損害賠償－臺灣高等法院 106 年度消上易字第 8 號民

吳從周老師採取肯定見解認為，**實務類推適用民法第 195 條第 1 項有所不妥，理由在於飼主與寵物更接近於第 3 項之情況**。而**類推適用第 3 項則因立法者有意限縮人格法益的保障範圍，故非法律漏洞**，而無類推適用之餘地。然而，若基於動物保護之意旨，應為制定法外之法之續造，而可依民法第 1 條作為法律基礎，請求非財產上損害之損害賠償[7]。

陳聰富老師採取否定見解認為，**就民法第 195 條第 1 項而言，應與本人人格緊密關聯，然而寵物難認與其他人格權相比擬**，而有實務援引民法第 213 條作為論據，亦有不妥，因不論財產上或非財產上損害，均有所適用，實與是否得請求非財產上損害無關[8]。更何況民法第 195 條第 3 項僅規定「父、母、子、女或配偶關係」之身分法益被侵害才可以請求慰撫金，**兄弟姊妹尚且不可，寵物也不應可以請求慰撫金**[9]。

二、支配權、請求權、抗辯權與形成權[10]

根據權利的作用，可以將權利分為支配權、請求權、抗辯權、形成權。所謂的請求權，乃要求特定人為特定行為（作為、不作為）的權利作用。所謂的抗辯權，為對已經存在的請求權，發生對抗的權利。形成權，乃權利人一方的意思表示而使法律關係發生、內容變更或消滅。而支配權則為直接支配權利客體的權利。

類型	意義	例子
支配權	直接支配權利客體的權利	所有權
請求權	求特定人為特定行為的權利	物上請求權
抗辯權	對已經存在的請求權，發生對抗的權利	時效抗辯權、同時履行抗辯權
形成權	權利人一方的意思表示而使法律關係發生、內容變更或消滅的權利	解除權、終止權

三、債權與物權[11]

物權為絕對權，即以一般不特定人為義務人；債權僅是相對權，僅得對抗特定人（義務人）。而其中又有諸多差異，舉例說明：

案例：甲有 A 屋一棟，先後與乙、丙簽訂 A 屋之買賣契約。

事判決評釋，月旦裁判時報，98 期，頁 25、26，2020 年。
[7] 吳從周，2019 年民事法發展回顧，臺大法學論叢，49 卷特刊，頁 1572~1585，2020 年。
[8] 陳聰富，侵權行為法原理，3 版，頁 123–125，2023 年。
[9] 此為陳聰富老師上課補充的見解。
[10] 整理自王澤鑑，註 2，頁 132–143。
[11] 整理自王澤鑑，註 2，頁 128、129。

乙、丙均可基於各自與甲之買賣契約依民法第 348 條第 1 項請求甲移轉 A 屋所有權給自己，不會因為買賣契約之先後而有所影響。

案例：甲以其所有之 A 地為乙設定地上權。之後甲不得再以 A 地替其他人設定地上權。

因為甲先替乙設定地上權，因為地上權彼此之間互不相容，因此不得再以丙設定地上權。

而物權因為具有絕對性，且與公益有關，因此需要有一定的公示方法，以維護交易安全，是以，依民法第 757 條：「物權除依法律或習慣外，不得創設。」此為物權法定主義之明文。

至於債權因為僅具有相對性，原則上得由當事人以契約加以創設，此乃契約自由原則。

	物權	債權
得對抗之人	一般不特定人	特定人（義務人）
效力	物權優先效力	債權平等原則
創設	物權法定主義	契約自由原則